

## 2. 주주총회 참석여부 검토 및 결과보고 불철저

- 「국세물납증권 관리·처분 기준」 제14조(행사기준)에 따르면 공사는 주주로서 정부의 이익에 영향을 미치는 사안에 대하여 주주총회에 참석(서면에 의한 의결권 행사를 포함한다)하여 의결권을 행사하는 등 주주로서의 권리를 적극 행사하여야 한다고 되어 있고
  - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제65조(의결권 행사)에 따르면 공사는 수탁증권 발행법인의 주주총회에 참석하여야 하며, 일정 중복 등의 사유로 주주총회에 참석하기 곤란할 때에는 의안의 중요도를 고려하여 참석여부를 결정한다고 되어 있음
  - 또한, 「상법」 제373조(총회의 의사록) 제1항에 따르면 주주총회에서 의사를 결정하기 위해서는 의사록을 작성하여야 한다고 되어 있음
  - 따라서, 공사는 주주총회 개최 전에는 주주총회에서 의결할 의안의 중요도를 고려하여 주주총회 참석여부를 결정하여야 하며, 주주총회 개최 후에는 참석여부와 무관하게 의사록을 제출받아 주주총회 결과를 적기에 보고하는 것이 타당함
- 그런데, 감사대상기간(2012. 10. 1. ~ 2018. 2. 28.) 동안 주주총회가 개최된 1,434건에 대하여 국유증권관리부에서 주주총회 참석여부 검토 및 결과보고를 적정하게 이행했는지를 점검한 결과

## 가. 주주총회 참석여부 등 검토 불철저

- 2011. 10. 20. 수탁받은 (주)□□□(보유지분율 1.32%, 수량 188,933주)의 경우에는 2013. 3. 15. 정기주주총회(개최일 2013. 3. 29.) 소집 통보를 받았는데도 참석여부를 검토하지 않았고(주주총회 불참)
  - 2007. 7. 27. 수탁받은 (주)○○○○○○(보유지분율 0.76%, 수량 269,054주)의 경우에는 2017. 4. 13. 정기주주총회(개최일 2017. 4. 28.) 소집 통보를 받았는데도 주주총회 당일인 2017. 4. 28.에 주주총회에 참석하지 않겠다고 결재를 받았으며
  - 2008. 1. 29. 수탁받은 (주)◎◎◎◎(보유지분율 8.74%, 수량 31,467주)의 경우에는 2015. 10. 21. 임시주주총회(개최일 2015. 11. 5.) 소집 통보를 받았는데도 주주총회 다음 날인 2015. 11. 6.에 주주총회에 참석하지 않겠다고 결재를 받는 등
- [표 2] 및 [별표 2]와 같이 총 60건에 대하여 주주총회 개최에 따른 참석여부 검토를 철저히 하지 않은 것으로 확인됨

[표 2] 주주총회 참석 및 의결권 행사여부 검토 불철저 현황

| 합계 | 사전 검토 | 주주총회 참석 및 의결권 행사여부 검토 미흡 |     |       |       |
|----|-------|--------------------------|-----|-------|-------|
|    |       | 소계                       | 미결재 | 당일 결재 | 사후 결재 |

“기재 생략”

## 나. 주주총회 참석 결과 등 미보고

- 2013. 4. 30. 수탁받은 (주)■■■■(보유지분율 49%, 수량 10,290주)의 경우에는 2014. 7. 29. 개최된 임시주주총회에 안건 (정관 일부 변경의 건)에 대하여 2014. 7. 28. 안건에 반대<sup>1)</sup> 하는 것으로 승인을 받고 주주총회에 참석하였으나
- 주주총회 참석 후 주주총회 의사록 등을 첨부하여 그 결과를 보고하지 않는 등
- 주주총회 결과를 일정한 기간 내에 보고하여야 한다는 명문 규정이 없다는 이유로 [표 3] 및 [별표 3]과 같이 82건은 주주총회에 참석하고도 결과를 보고하지 않았고
- 92건은 주주총회에 참석하지 않고 결과도 보고하지 않는 등 주주총회 참석 관련 업무처리 실태가 담당자마다 구구한 실정임

[표 3] 주주총회 결과 미보고 현황

| 합계 |    |     | 주주총회 참석 |    |     | 주주총회 불참 |    |     |
|----|----|-----|---------|----|-----|---------|----|-----|
| 소계 | 보고 | 미보고 | 소계      | 보고 | 미보고 | 소계      | 보고 | 미보고 |

“기재 생략”

1) (주)■■■■은 설립 후 벽돌, 제조판매업을 주로 영위하였으나 영업 부진으로 수익창출을 위해 조경공사업 등 신규사업을 추가하고 이를 위해 발행주식 예정주식총수를 기존 48,000주에서 200,000주로 늘이는 정관 변경을 위해 주주총회를 개최하였으며 국유증권관리부 업무담당자는 동 정관 변경을 통해 유상증자 추진 가능성이 있어 이를 반대하는 검토보고서를 상신함

## 【 조치할 사항 】

- ◇ 국유증권관리부장은 주주총회 참석여부를 검토하지 않거나 주주총회 개최 당일 또는 사후에 검토하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고 (주의)
- 주주총회가 개최된 때에는 의사록 등을 제출 받아 그 결과를 검토 및 관리할 수 있도록 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 등 내규에 반영하여 운영하는 방안을 마련하시기 바람. (개선)

### [별표 2] 주주총회 참석 및 의결권 행사여부 검토 미흡 현황

| 순번 | 구분 | 법인명 | 수탁일 | 주주총회일자 | 비고 |
|----|----|-----|-----|--------|----|
|----|----|-----|-----|--------|----|

“기재 생략”

### [별표 3] 주주총회 참석결과 등 미보고 현황

| 순번 | 구분 | 법인명 | 수탁일 | 주주총회일자 | 비고 |
|----|----|-----|-----|--------|----|
|----|----|-----|-----|--------|----|

“기재 생략”